

Договор на разработку программного обеспечения

г. Алматы

« ____ » _____ 20 ____ г.

Индивидуальный предприниматель «Studystories.app», в лице владельца Цай Платона Львовича, ИИН _____, действующего на основании свидетельства (уведомления) о начале деятельности индивидуального предпринимателя (именуемый в дальнейшем «Заказчик»), с одной стороны, и

_____ (далее — «Исполнитель»), реквизиты которого указаны в разделе 9 настоящего Договора, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке, доработке и/или настройке программного обеспечения (далее — «Работы», «ПО»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ на условиях настоящего Договора.

1.2. Конкретный состав, объём, функциональные требования и иные характеристики Работ определяются техническим заданием (далее — «ТЗ»), которое Заказчик передаёт Исполнителю. ТЗ является неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его согласования Сторонами (в том числе в электронной форме или путём переписки).

1.3. Заказчик вправе уточнять и дополнять ТЗ в ходе выполнения Работ; такие уточнения обязательны для Исполнителя, если они не выходят за разумные пределы предмета Договора.

2. Сроки выполнения Работ

2.1. Исполнитель выполняет Работы в срок, согласованный Сторонами в ТЗ либо отдельно в письменной (в том числе электронной) форме: до _____.

2.2. Срок может быть изменён по взаимному согласию Сторон, в том числе при изменении или дополнении ТЗ Заказчиком.

2.3. Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о ходе Работ, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на сроки и результат.

3. Стоимость Работ и порядок расчётов

3.1. Стоимость Работ согласовывается Сторонами в ТЗ либо отдельно в письменной (в том числе электронной) форме и составляет _____ тенге.

3.2. Оплата Работ производится Заказчиком **после полного утверждения (приёмки) результата Работ Заказчиком** в порядке раздела 4 настоящего Договора. До полного утверждения результата Работ обязанность Заказчика по оплате не возникает.

3.3. Если иное прямо не согласовано Сторонами, авансовые платежи не производятся, а оплата осуществляется единовременно после приёмки.

3.4. Оплата производится безналичным перечислением на счёт Исполнителя, указанный в разделе 9, в течение _____ рабочих дней с момента полного утверждения результата Работ Заказчиком.

4. Порядок сдачи-приёмки и доработки

4.1. По завершении Работ Исполнитель передаёт результат Заказчику для проверки. Заказчик проверяет результат на соответствие ТЗ.

4.2. Если результат не соответствует ТЗ либо требует изменений, Заказчик направляет Исполнителю замечания и указания, а **Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки и доработать ПО по указаниям Заказчика** в разумный согласованный срок.

4.3. Работа считается выполненной и принятой только после **полного утверждения результата Заказчиком**. Заказчик утверждает результат по своему усмотрению исходя из соответствия ТЗ и качества Работ.

4.4. Подписание акта (в том числе в электронной форме) либо письменное подтверждение Заказчика об утверждении результата является основанием для оплаты в соответствии с разделом 3.

5. Неудовлетворительное выполнение и передача проекта

5.1. В случае неудовлетворительного выполнения Работ Исполнителем, в том числе при несоответствии результата ТЗ, нарушении сроков или неустранении недостатков по указаниям Заказчика, **Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и передать проект (Работы) другому исполнителю.**

5.2. В случае, предусмотренном пунктом 5.1, **проделанная Исполнителем работа не подлежит оплате**, а ранее переданные Исполнителю материалы, доступы, данные и результаты (в том числе промежуточные) подлежат незамедлительному возврату Заказчику.

5.3. Качество и удовлетворительность результата Работ определяются Заказчиком исходя из соответствия ТЗ и согласованным требованиям.

6. Права на результаты Работ

6.1. Все результаты Работ, включая исходный код, ПО, базы данных, документацию и иные объекты, созданные Исполнителем по настоящему Договору, с момента их создания являются исключительной собственностью Заказчика.

6.2. Исключительные права на результаты Работ переходят к Заказчику в полном объёме без ограничения по территории и сроку; Исполнитель не сохраняет за собой каких-либо прав на использование результатов Работ.

6.3. Исполнитель гарантирует, что результаты Работ не нарушают прав третьих лиц, и что он обладает всеми правами, необходимыми для их передачи Заказчику.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан.

7.2. Исполнитель несёт ответственность за сохранность, целостность и конфиденциальность переданных ему данных, доступов и ПО, а также за недопущение их утечки, потери и порчи. Вопросы конфиденциальности дополнительно регулируются отдельным соглашением о неразглашении.

7.3. Применение мер, предусмотренных разделом 5 (отказ от Договора и передача проекта другому исполнителю без оплаты), не лишает Заказчика права требовать возмещения причинённых убытков.

8. Срок действия и прочие условия

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в письменной форме за подписью обеих Сторон. Согласование ТЗ, сроков, стоимости и приёмки допускается в электронной форме (переписка, электронные сообщения).

8.3. Споры и разногласия Стороны разрешают путём переговоров, а при недостижении согласия — в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.4. Договор может быть подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) НУЦ РК; такая подпись равнозначна собственноручной. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.5. Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с условиями настоящего Договора, понимает их и принимает в полном объёме, а указанные ниже реквизиты достоверны.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

ИП «Studystories.app»

Владелец: Цай Платон Львович

ИИН: _____

Адрес: _____

Банк: _____

БИК: _____ IBAN:

Подпись / ЭЦП _____

Цай П.Л.

Исполнитель

☐ Индивидуальный предприниматель

☐ Физическое лицо

Наименование / ФИО: _____

ИИН/БИН: _____

Уд. личности №: _____ от _____

Адрес: _____

Контакт (тел./e-mail): _____

Банк / IBAN: _____

Подпись / ЭЦП _____

ФИО _____

Реквизиты Исполнителя заполняются в электронной форме перед подписанием либо вносятся вручную. Подписание выполняется электронной цифровой подписью (ЭЦП) НУЦ РК.